	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

COMUNE DI SQUILLACE

Provincia di Catanzaro

SETTORE TECNICO

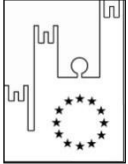
Piazza Municipio n° 1– 88069 Squillace (CZ)

Tel. 0961.914020

<http://www.comune.squillace.cz.it>

P.E.C.: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.
<i>“Adeguamento funzionale degli impianti di depurazione a fanghi attivi siti in loc. Poveromo, loc. Madonna del Ponte e loc. Donnatolla. Realizzazione nuovo impianto compatto a fanghi attivi in loc. Fiasco Baldaia (600 a.e.) e dismissione dell'esistente”</i>
CUP: C82B18000110002 - CIG: 9188059226

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

ALLEGATO 1: MODELLO DI DOMANDA

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ Via _____ n. _____
c.f. _____;
nella sua qualità di legale rappresentante dell'**impresa** (*ragione sociale/denominazione*) _____

_____;
(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. _____ del _____
quale: ☐ TITOLARE ☐ PRESIDENTE della società
☐ SOCIO con potere di rappresentanza ☐ _____
Cod. Fiscale _____ partita IVA _____
Cod. attività _____
con sede legale in _____
Via/P.zza _____ n. _____
tel. _____ fax _____ PEC _____
e-mail _____

che partecipa alla gara quale (*barrare e completare*)

☐ **concorrente singolo;**

☐ **consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:**

Impresa consorziata _____
Impresa consorziata _____
Impresa consorziata _____

☐ **capogruppo/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato**

_____;

☐ **mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese denominato**

_____;

☐ _____

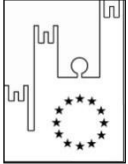
_____;

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi:

- dell'articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- dell'articolo 75 del d.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l'ente pubblico ha l'obbligo di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato;

DICHIARA

(preferibilmente mettere una crocetta o barrare)

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

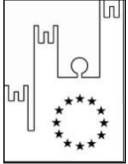
ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445/2000:

- 1) di avere il potere di rappresentanza dell'impresa concorrente in forza:
 - ☐ della diretta titolarità della ditta individuale
 - ☐ dello Statuto della società datato _____
 - ☐ del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _____
 - ☐ _____;
- 2) che l'impresa rappresentata ha forma giuridica di:
 - ☐ impresa individuale ☐ società per azioni
 - ☐ società a responsabilità limitata ☐ società in accomandita semplice
 - ☐ cooperativa ☐ _____
 - è iscritta (*se italiana*) al n. _____ del Registro delle Imprese presso la CCIAA di _____
dal _____, con durata prevista fino al _____ ed esercita l'attività
di: _____;
l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio oggetto della
presente gara
(*per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall'Albo o Registro
professionale dello Stato di appartenenza*) _____;
• (*se ricorre*) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività
produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività _____
n. _____ di iscrizione _____ data _____ di iscrizione _____;
_____;
- 3) di essere iscritta alla CCIAA di _____, numero di iscrizione: _____,
data di iscrizione: _____, oggetto dell'attività: _____,
forma giuridica: _____;
- 4) che i soggetti con potere di rappresentanza¹, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici,
attualmente in carica, sono:

Cognome e nome	Luogo e data nascita	Residenza	Carica ricoperta

N.B.: indicare i dati identificativi (*nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica*) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi

¹ Oltre ai direttori tecnici per ogni tipo di impresa, vanno indicati: il titolare per le imprese individuali, tutti i soci per le società in nome collettivo, i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; per gli altri tipi di società e i consorzi gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di direzione e controllo, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- 5) che nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l'affidamento dei lavori in oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti²:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Luogo e data nascita</i>	<i>Carica ricoperta, data cessazione</i>

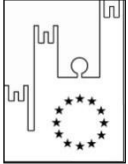
- 6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto;
- 7) di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016, inserita all'interno del disciplinare di gara;
- 8) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- 9) Dichiaro di prendere atto che:
Le indicazioni delle voci e quantità riportate nel "nel computo previsto per l'esecuzione dei lavori" non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato a misura e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell'impresa stessa l'obbligo di computare, in sede di predisposizione della propria offerta, l'intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale d'appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l'appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto;
- 10) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
- 11) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- 12) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- 13) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- 14) attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- 15) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

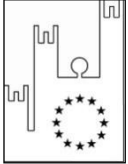
² Elencare le persone fisiche che avevano potere di rappresentanza, di direzione e controllo e i direttori tecnici.

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- 16) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- 17) **(nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)**
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti da D.P.R. n.207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell'art. 90 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- 18) **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)**
indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 19) **(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)**
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
- 20) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
con riferimento al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto 4) e 5) della presente dichiarazione (e comma 3 art. 80 D.Lgs. 50/2016):
- A) non è stata pronunciata *** alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

* ☐ se **ne sono stati pronunciati**, per i reati³ di seguito indicati, a carico di:

³ Devono essere dichiarate tutte le condanne penali subite, ivi comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna stessa.

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Data Sentenza / decreto</i>	<i>Reato e pena applicata</i>

e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 5) della presente dichiarazione (*barrare il caso che ricorre*):

☐ **non ne sono stati pronunciati**, oppure

☐ **ne sono stati pronunciati**, per i reati⁴ di seguito indicati, a carico di:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Data Sentenza / decreto</i>	<i>Reato e Pena applicata</i>

Oppure:

pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),

D I C H I A R A

a1) che il reato è stato depenalizzato;

a2) è intervenuta la riabilitazione;

a3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

a4) la condanna è stata revocata;

Oppure

a5) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell'art. 80,

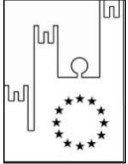
D I C H I A R A

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega:

_____;

(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure dichiarate di cui al punto precedente siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico);

⁴ La dichiarazione segue le stesse regole indicate nella precedente nota.

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

Oppure:

a6) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell'anno precedente, (soggetti sopra indicati al punto 5)) in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A),

D I C H I A R A

che l'impresa si è completamente e effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata.

A dimostrazione di ciò, allega:

con riferimento al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

B) non sussistono:

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia);

con riferimento al comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

C1) non sono state commesse:

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015).

oppure

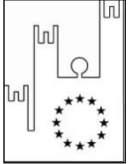
C2) sono state commesse:

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ma l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);

con riferimento al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,

D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispecie:

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- b) l'operatore economico si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile;
- e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);
- i) l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulta abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

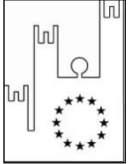
In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade: _____

_____;

F) Oppure:

- pur trovandosi in stato di fallimento o in esercizio provvisorio o ammessa al concordato preventivo, rientra nella fattispecie di cui all'art. 110 comma 3 del Codice.

21) (barrare la casella interessata)

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	--	---

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

☐ che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

ovvero

(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)

☐ ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della suddetta legge e che l'ufficio competente ad attestare l'avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l'ufficio _____ presso la provincia di _____;

22) che il Tribunale competente per l'effettuazione delle relative verifiche ha sede in: _____;

23) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti e non (per questi ultimi se e quando previsto dalle norme) o, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, e di impegnarsi a far applicare ad eventuali Imprese subappaltatrici, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente e la dimensione aziendale è: numero _____ dipendenti;

24) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative *(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)*:

Posizione	Sede di:	Matricola nr.
INPS		
INAIL		
CASSA EDILE		

25) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;

26) *(barrare la casella corrispondente)*

☐ **di non essersi avvalso** dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001;
ovvero

☐ **di essersi avvalso** dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, dando atto che gli stessi si sono conclusi;

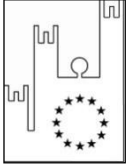
27) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo ottenute nel corso della predisposizione dell'offerta o nell'esecuzione del lavoro;

28) di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008;

29) che il versamento effettuato all'Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata si riferisce alla presente procedura di gara;

30) **di possedere le seguenti qualificazioni SOA** _____

delle quali si allega copia;

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

ovvero, nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)

attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti da D.P.R. n.207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell'art. 90 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

N.B.: Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, ai sensi dell'art. 90 comma 8 D.Lgs. 50/2016, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati nella lettera di invito.

31) che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a: _____, al **seguente indirizzo PEC** (scrivere in stampatello)

_____ ,
già indicato nel DGUE, idoneo per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto e solleva, pertanto, la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle comunicazioni così inviate;

che l'indirizzo di posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione 111 dell'allora AVCP (cancellare la parte che non interessa) è:

– dell'amministratore/legale rappresentante;

Oppure

– del delegato

è il seguente (scrivere in stampatello): _____;

32) **(IN CASO DI SUBAPPALTO)** (In assenza delle dichiarazioni di cui al presente punto, l'Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto)

a) che l'impresa **intende subappaltare** od affidare in cottimo, le seguenti lavorazioni, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (indicare quale/i nel limite massimo del 30%):

_____;

b) in capo al subappaltatore/i non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

(N.B. tale requisito va "dimostrato", ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) D.Lgs. 50/2016).

33) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa;

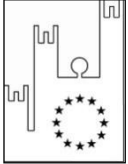
34) di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari;

35) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

36) di prendere atto che si tratta di appalto a misura;

37) di avere tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza;

38) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato ai sensi del d.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

	Asmel Consortile s.c. a r.l. Rete di committenza pubblica Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA) Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoliinfo@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003 www.asmecomm.it	
---	---	---

- 39) che presso l'operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti"*;
- 40) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano tutte le dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria che andrà allegata per iscritto.

Luogo e Data _____

Firma estesa del legale rappresentante e timbro

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art 1, lett .i), del T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, ma corredata da fotocopia del documento di identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000)